

1500822-58.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... condenações definitivas antigas pelos crimes de roubo majorado (autos n.º 0000835-93.1996.8.26.0562 ou 83/1996 - certidões de pp. 22/23 e 224), furto simples (autos n.º 0003477-48.2010.8.26.0562 - certidões de pp. 23/24 e 225), furto simples tentado (autos n.º 0004100-93.2002.8.26.0562 ou 312/2002 - certidões de pp. 24 e 224), furto qualificado (autos n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500822-58.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500822-58.2020.8.26.0536 - Controle n.º 242/20

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE WASHINGTON DE CASTRO MENEZES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

JOSE WASHINGTON DE CASTRO MENEZES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de março de 2020, por volta das 15h, na Rua Comendador Alfaia Rodrigues nº 359, Embaré, neste município e comarca, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, 6 (seis) esquadrias de alumínio, avaliadas em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bens esses pertencentes a Lazaro Areias da Silva (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de p. 10), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diz a denúncia que a casa estava vazia, ostentando placa de estar para alugar.

Aproveitando-se dessa circunstância, o acusado ingressou no imóvel após danificar um dos portões.

Na sequência, o réu se apoderou das esquadrias de alumínio que guarneciam o box do banheiro.

A ação delitiva foi percebida por Paulo, vizinho do imóvel da vítima, o qual acionou a Polícia e ficou aguardando do lado de fora.

Referido morador surpreendeu o acusado saindo da casa em poder dos objetos

subtraídos, ocasião em que o réu abandonou os bens no local e fez menção de fugir. Paulo tentou segurar o acusado pela camisa, mas o réu conseguiu se desvencilhar e fugir, sendo detido mais à frente por um indivíduo não identificado que passava de carro pelo local. Foi contido até a chegada da Polícia Militar.

Diz, por fim, a petição inicial que a pronta intervenção da testemunha Paulo impediu a consumação delitiva. A vítima foi acionada e reconheceu os objetos subtraídos (pp. 72/74).

Recebida a denúncia (pp. 77/78), foi o réu citado pessoalmente (p. 92). A Defesa ofereceu a resposta de p. 117, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 118/119).

Na instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha. As partes requereram e tiveram homologada a desistência do depoimento da outra testemunha. Prejudicado o interrogatório, em razão da ausência do réu para realização do ato, sendo declarado revel (pp. 230/231).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos descritos na denúncia. Ademais, pretendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes do réu. Ainda, pediu o reconhecimento da reincidência específica e a aplicação do regime inicial semiaberto (gravação audiovisual de pp. 118/119).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência probatória, pois o vizinho que havia presenciado os fatos não foi ouvido no processo. Além disso, sustentou que a ausência do acusado não pode ser considerada como indício de culpabilidade. Subsidiariamente, pretendeu a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, asseverando que o acusado tinha como alvos da ação criminosa os próprios componentes do portão e da porta. Requereu a redução máxima da pena em razão da tentativa, uma vez que o réu foi interrompido logo no começo dos atos de execução. Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial intermediário, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual de pp. 118/119).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega de p. 10 e no laudo pericial de pp. 139/148.

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, e apesar da acusação que lhe era dirigida, o acusado manteve-se calado (p. 5). Em juízo, preferiu a revelia, declarando-se prejudicado o interrogatório (pp. 118/119).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

L.A.S. declarou que estava em sua residência na Rua Aristóteles de Menezes e foi avisado sobre o furto pelo vizinho do imóvel local dos fatos. O vizinho também acionou a Polícia. Ao chegar ao imóvel verificou que o portão do lado esquerdo da casa havia sido arrombado, tendo sido retirado o alumínio dele. Disse que o ingresso no imóvel se deu pela porta dos fundos. Foram arrancados os dois boxes do banheiro, torneiras, chuveiros e a rede elétrica da casa. Conseguiu recuperar as esquadrias de alumínio, que estavam com a pessoa detida. Esclareceu que, para ingressar na casa, o acusado quebrou o portão lateral e a porta de madeira dos fundos que dava acesso à cozinha. Declarou que o imóvel estava fechado, colocado para locação. Encontrava-se em perfeito estado antes destes fatos. Não conhecia o acusado e não guardou a fisionomia dele. Não calculou o prejuízo que teve com os reparos na casa (gravação audiovisual de pp. 118/119).

Eder Pereira Borges, policial militar, informou que foram solicitados via COPOM para comparecerem ao palco dos fatos, onde um indivíduo teria sido surpreendido por um senhor furtando as esquadrias de alumínio. No local, encontraram o acusado já detido pelo senhor, morador das proximidades que percebeu a movimentação suspeita na casa do ofendido. Declarou que o réu havia entrado em luta corporal com o senhor idoso que o deteve, lesionando-o no braço. Disse que sua equipe conduziu o acusado ao distrito policial, enquanto outra equipe policial levou o senhor ao pronto-

socorro para atendimento médico e depois o conduziu à delegacia. Negou conhecer o acusado. Esclareceu que o réu nada declarou aos policiais. Disse que o acusado era pessoa em situação de rua e não aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas na ocasião (gravação audiovisual de pp. 118/119).

Paulo Pinto de Sá, ouvido apenas na fase policial, declarou que possui uma residência ao lado da casa de número 359. A vizinha de cima o avisou que estavam roubando a casa de número 359. Avisou a Polícia e ficou aguardando para ver se o indivíduo sairia do interior do imóvel, momento em que o acusado saiu da residência pulando o portão baixo, levando seis esquadrias de alumínio. Disse-lhe "larga tudo aí, não vai levar nada", sendo que o acusado largou os objetos e pretendia ir embora. Disse para o réu que ele não iria embora, pois já havia chamado a Polícia. Neste instante, o réu tentou fugir, mas o segurou pela camisa e não o deixou sair do local. O acusado agarrou seu braço, que começou a sangrar. Não o largou, mas ele conseguiu fugir até a esquina na Rua Lacerda Franco. Um rapaz o fechou com o carro e não deixou o acusado fugir. Logo em seguida a Polícia Militar chegou. Foi levado para fazer curativo no braço e, após, a Polícia apresentou todos na delegacia. Afirmou que não desejava representar contra o acusado pelo delito de lesão corporal (p. 3).

Vê-se assim, que a prova amealhada – colhida sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa – se revela coerente e uníssona, dando sustento à condenação.

Sob o crivo do contraditório, o proprietário da casa, a qual se encontrava fechada e colocada para locação, afirmou que foi avisado por um vizinho a respeito da subtração. No local, constatou que o portão lateral e a porta de madeira dos fundos, que dava acesso à cozinha, haviam sido arrombados, bem como verificou que foram arrancados dois boxes do banheiro, além de torneiras, chuveiros e a rede elétrica da casa.

Ademais, afirmou que conseguiu recuperar as esquadrias de alumínio, que havia informado à autoridade policial que pertenciam ao boxe de seu banheiro, objetos esses que estavam com o réu, detido no local.

De igual modo, o policial militar narrou que foi acionado, via rádio, porque um indivíduo teria sido surpreendido furtando esquadrias de alumínio. Chegando ao palco dos fatos, deparou-se com o acusado já detido por um senhor idoso, pessoa vizinha da residência.

Ouvido apenas na delegacia, o vizinho que deteve o acusado contou que foi alertado por uma vizinha de que a casa ao lado da sua estava sendo furtada. Assim, avisou a Polícia e observou quando o réu deixou a residência pulando o muro, levando com ele as seis esquadrias de alumínio.

Disse que o acusado chegou a tentar fugir, lesionando o seu braço, mas o réu acabou detido por um rapaz.

Assim, firme, segura e coerente a prova oral, não há como ser reconhecida a alegada insuficiência probatória.

Ressalte-se que, consoante entendimento predominante, a apreensão da res furtiva, em poder do agente, logo após os fatos, gera presunção de sua responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, inversão do ônus da prova, competindo ao acusado trazer elementos capazes de comprovar que não foi o autor do delito.

Sobre o ônus probatório, colhe-se da lição de Marcos Vinicius Boschi e outros que "conforme iterativa jurisprudência, a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado. A apreensão da res furtiva em poder de alguém, mormente logo após o delito, conforme a experiência ordinária, diz por si mesmo, revelando-se altamente incriminadora. A situação, diz a jurisprudência, assemelha-se a do alibi invocado e não demonstrado, fazendo com que o réu seja havido como confesso, ou, pelo menos, corra o risco de sê-lo, dès que os demais dados probatórios transforme em certeza a presunção gerada pela justificativa dúbia ou inverossímil." (Código de Processo Penal Comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 169-170).

E, como já se decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - ..." (TJSP; Apelação Criminal 1501260-21.2019.8.26.0536; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos; Data do Julgamento: 29/04/2020).

Patente, pois, que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que o réu tentou subtrair as seis esquadrias de alumínio descritas na denúncia.

Inegável que se tratou de subtração tentada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que foi detido pelo vizinho do imóvel.

No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, cumpre observar que a denúncia não narrou com clareza o fato criminoso praticado pelo réu, mencionando, genericamente, que ele danificou "um dos portões" (p. 141).

Todavia, e conforme se observa do laudo pericial de pp. 139/148, as folhas do portão da frente do imóvel "não possuíam fechaduras aparentes, estando unidas, por ocasião dos exames, por dois fragmentos de barbante", nada mencionando a perita sobre sinais de arrombamento.

O outro portão mencionado no laudo pericial dava acesso à área externa que antecedia e ladeava parte da edificação, e era constituído de uma folha de alumínio. Por ocasião dos exames constatou-se que "parte da folha de alumínio encontrava-se ausente, deixando o portão com um vão de 140 cm de altura e 90 cm de largura, situado a 50 cm do piso" (p. 141).

Conclui-se, assim, que a própria folha de alumínio do portão foi levada dali, subtração essa que não foi imputada ao acusado na denúncia. E, relativamente ao rompimento de obstáculo, "não se aplica a qualificadora quando o agente atua contra a própria coisa" (Guilherme de Souza Nucci. Manual de Direito Penal. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 740).

De outro lado, o laudo pericial aponta que a porta que dava acesso ao interior da cozinha da edificação principal "apresentava vestígios típicos de arrombamento caracterizados por desprendimento dos parafusos que fixam o postigo à folha da porta, estando o postigo sobre o piso quando dos exames. Além de danos no trinco inferior da porta e no batente da porta na área em que se dá a sua atuação de travamento" (p. 143). Contudo, essa situação não foi descrita na peça inicial. Não fosse isso, como se extrai das declarações do proprietário da residência e do laudo pericial de pp. 139/148, é certo que não só as seis esquadrias de alumínio encontradas com o acusado foram subtraídas e levadas do local, pois se verificou o furto de torneiras na varanda e no interior da cozinha, além da subtração da folha de alumínio do portão, como já mencionado.

Desta forma, é possível que acusado tenha estado no local antes, ou mesmo, é possível que ele se fizesse acompanhar de comparsa que teria conseguido fugir com os outros bens.

Também é possível que outras pessoas ali tenham estado, ingressando na casa antes do réu lá entrar, e justamente para furtar objetos de valor, de maneira que há dúvida razoável a respeito da autoria do arrombamento.

Nesta situação, é adequado que a dúvida favoreça o acusado, afastando-se a incidência desta qualificadora, reconhecendo-se, pois, que se tratou de furto simples.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório pelo crime previsto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Procede, em parte, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado, duas vezes, por crimes de furto qualificado tentado (autos n.º 0017607-09.2011.8.26.0562 - certidões de pp. 25/26 e 225 e autos n.º 1503703-13.2017.8.26.0536 - certidão de pp. 26/27), bem como pelo crime de porte ilegal de drogas para consumo pessoal (autos n.º 0004201-

18.2011.8.26.0562 - certidão de p. 24 e informações complementares da Certidão de Execução Criminal - SIVEC a p. 229).

Ademais, ostenta condenações definitivas antigas pelos crimes de roubo majorado (autos n.º 0000835-93.1996.8.26.0562 ou 83/1996 - certidões de pp. 22/23 e 224), furto simples (autos n.º 0003477-48.2010.8.26.0562 - certidões de pp. 23/24 e 225), furto simples tentado (autos n.º 0004100-93.2002.8.26.0562 ou 312/2002 - certidões de pp. 24 e 224), furto qualificado (autos n.º 0009044-70.2004.8.26.0562 ou 844/2004 - certidões de pp. 24/25 e 224), furto qualificado tentado (autos n.º 313/1992 - certidão de p. 223), furto qualificado (autos n.º 703/1991 - certidão de pp. 223/224) e furto qualificado tentado (autos n.º 0013998-13.2014.8.26.0562 - certidão de p. 225), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continuam a macular sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus maus antecedentes, representados por sete condenações definitivas por crimes contra o patrimônio (furto e roubo), aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência, representada por três condenações definitivas, duas delas específicas por crimes de furto, situação essa que não poderia ser desconsiderada, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelo agente, que efetivamente apoderou-se da res furtiva, acabando surpreendido pelo vizinho do imóvel quando já deixava o local, percorrido, pois, a quase totalidade do iter, diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência específica, representada por duas condenações definitivas pelo crime de furto qualificado tentado, e evidenciados os maus antecedentes por sete condenações definitivas pelos crimes de furto e roubo, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a reincidência específica do acusado e a circunstância judicial desfavorável (artigo 44, inciso III e parágrafo 3º, e artigo 77, inciso I e II, ambos do Código Penal).

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar JOSE WASHINGTON DE CASTRO MENEZES, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo)

do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Sem pedido de decretação de prisão preventiva a apreciar, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão condenatória.

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, pleito formulado pelo Ministério Público a p. 74, ante a ausência de parâmetros para a sua fixação, uma vez que não foram produzidas provas a esse respeito durante a instrução criminal.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 22 de agosto de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA